

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4444/2550

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดสืคิ้ว

นายกิตติพงษ์หรือบาส ผลเจริญ

โจทก์

จำเลย

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยซึ่งมีอาวุธมีดปลายแหลมติดตัวไปกับ จ. ผู้ตาย ฝ่ายหนึ่งกับ ส. อีกฝ่ายหนึ่ง สม่ครใจเข้าร่วมในการขุลมุนต่อสู้ทำร้ายร่างกายซึ่งกัน และกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยในการขุลมุนต่อสู้ดังกล่าว จ. ถูกอาวุธ มีดที่จำเลยนำติดตัวไปแทงถึงแก่ความตาย ฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและบุคคลที่เกี่ยวข้องพอสมควร เท่าที่ให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว ส่วนในการขุลมุนต่อสู้กันจะมีผู้ร่วมขุลมุนกันอีกหลายคน และผู้ร่วมขุลมุนกลุ่มใดเป็นฝ่ายก่อเหตุก่อน เป็นรายละเอียดที่โจทก์ สามารถนำพยานมาสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์จึงขอด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งมีอาวุธมีดปลายแหลมขนาดด้ามและตัวมีดยาวประมาณ 50 เซนติเมตร 1 เล่ม ติดตัวไปกับนายเฉลิมชัยหรือหรั่ง ชูเชิด ผู้ตายฝ่ายหนึ่งกับ นายสงัดหรือปุย สนแก้ว อีกฝ่ายหนึ่งได้สม่ครใจเข้าร่วมในการขุลมุนต่อสู้ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยในการขุลมุนต่อสู้ดัง

กล่าวนายเฉลิมชัยถูกอาวุธมืดที่จำเลยนำติดตัวไปแทงบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า ด้านขวา ปากแผลกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร เข้าปอด และถูกเส้นเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจ เป็นเหตุนายเฉลิมชัยถึงแก่ความตาย เจ้าพนักงานยึดได้อาวุธมืดซึ่งจำเลยใช้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294, 33 และริบอาวุธมืดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว จำเลยกลับให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294 วรรคแรก จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าผู้เข้าร่วมชุมนุมต่อสู้กันมีอีกหลายคนซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง และกลุ่มใดเป็นฝ่ายก่อเหตุ จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) นั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยซึ่งมีอาวุธมืดปลายแหลมติดตัวกับนายเฉลิมชัยหรือหรั่ง ชูเชิด ผู้ตาย ฝ่ายหนึ่งกับนายสงัดหรือปุ๊ย สนแก้ว อีกฝ่ายหนึ่งสมัครใจเข้าร่วมในการชุมนุมต่อสู้ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยในการชุมนุมต่อสู้ดังกล่าว นายเฉลิมชัยถูกอาวุธมืดที่จำเลยนำ

ติดตัวไปแทงถึงแก่ความตาย ฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่า
จำเลยได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและบุคคลที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่ให้จำเลย
เข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว ส่วนในการชุลมุนต่อสู้กันจะมีผู้ร่วมชุลมุนกันอีกหลายคนและผู้
ร่วมชุลมุนกลุ่มใดเป็นฝ่ายก่อเหตุก่อน เป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำพยานมา
สืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 158 (5) แล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชัช ชลวร-วีระศักดิ์ เสรีเศวตรัตน์-บวร กุลทนนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>